

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

2193 *ORDEN de 11 de junio de 2026, por la que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción de “Tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife”.*

Visto el expediente instruido por la Dirección General de Infraestructura Viaria en relación a la motivación de la declaración de urgente ocupación, mediante procedimiento de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción de “Tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del norte, sentido Santa Cruz de Tenerife”.

Vista la propuesta formulada por la Directora General de Infraestructura Viaria.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.º) Con fecha 26 de septiembre de 2025, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dicta Orden n.º 215/2025, de aprobación definitiva del proyecto de construcción de “Tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife”, incluyendo el Anejo correspondiente a la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del mismo.

2.º) Con fecha 14 de octubre de 2025, el Área Técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, emite informe técnico justificativo de la necesidad de declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del referido proyecto.

3.º) Existe crédito suficiente del importe estimativo, según proyecto, de la expropiación forzosa de los bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del mismo, cuya urgente ocupación se declara mediante la presente Orden.

Resultan de aplicación a los citados antecedentes las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, con respeto a lo dispuesto en el artículo 149.1.18.^a de la Constitución, el ejercicio de sus competencias en materia de expropiación forzosa, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación expropiatoria atribuidas a la Administración del Estado cuando se trate de materia de competencia de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.b) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en los artículos 62.1.c), 106.2.b) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con los artículos 159.1) y 162 del citado Estatuto de Autonomía, que atribuyen competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma de Canarias sobre su red viaria.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa (LEF), excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá declararse urgente, en cualquier momento, la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada.

En el presente caso, corresponde dictar la Orden de declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de construcción de “Tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife” al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, de conformidad con el Decreto del Gobierno de Canarias 51/2021, de 20 de mayo (BOC n.º 111, de 1.6.2021), por el que se delega en la persona titular de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, el ejercicio de la competencia para declarar la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, derivada de la ejecución de los proyectos de carreteras o de su modificación, prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Segunda.- La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados por la expropiación forzosa, resulta implícita en la aprobación del proyecto de referencia, a tenor de lo establecido en los artículos 13.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y 27.1 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

Tercera.- El artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, establece que el acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley sobre expropiación forzosa.

La declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, resulta necesaria, esencialmente, para mejorar la fluidez y capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz, al ampliar la calzada a un carril más, así como incrementar la capacidad de los enlaces modificados al rediseñarlos reorganizando los tráficos de acceso. Acometer esta intervención deviene urgente en tanto que con ello se logrará disminuir el nivel de congestión actual en una de las vías de comunicación terrestres más importante de Canarias, tal y como se hace constar en las conclusiones del informe del Director del Proyecto, de 14 de octubre de 2025, con el Visto Bueno del Jefe de Área Técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que obra en el expediente, y en el que se indica lo siguiente:

“El Plan Insular de Tenerife (PIOT) configura el modelo viario de comunicaciones de la isla y establece como base de este modelo el “Anillo Insular de Tenerife” a modo de anillo perimetral de la isla con derivaciones radiales en sentido costa-cumbre que facilita la comunicación de todas las poblaciones, centros de actividad económica, puertos y aeropuertos.

A su vez el Anillo Insular forma parte del Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte de Canarias (ETITCA), sistema multimodal de transportes de pasajeros y mercancías que facilita las comunicaciones entre las islas del archipiélago y de este con el exterior.

El PIOT configura el Anillo como una vía de altas prestaciones integrada ambientalmente en cada ámbito atravesado que garantiza las comunicaciones con rapidez y seguridad.

Por tanto, el Anillo insular se configura como una vía de comunicaciones de carácter estructurante de primer nivel a escala regional e insular.

El anillo está compuesto por el Corredor Norte, Corredor Sur, Cierre Oeste y Circunvalación del Área Metropolitana.

El Corredor Norte se corresponde con la TF-5, la cual, entre Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife dispone de 2 calzadas y está señalizada como Autopista. La construcción del tramo entre La Laguna y el Puerto de La Cruz data de los años 70. Desde entonces el tráfico ha crecido enormemente produciéndose niveles de servicio bajos y frecuentes atascos en las horas punta de entrada y salida de la Conurbación Santa Cruz-La Laguna, especialmente en la calzada izquierda en sentido Santa Cruz de Tenerife conforme nos aproximamos al Aeropuerto Norte, que son de sobra conocidos, que habitualmente son objeto de comentarios en los medios de comunicación.

Para mejorar la fluidez en la TF-5, se ha redactado el proyecto “Tercer carril de la Autopista TF-5 sentido decreciente entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte”, el cual fue aprobado definitivamente por Orden de fecha 26 de septiembre de 2025, mediante la construcción de un tercer carril de 3,6 km en la calzada decreciente entre el enlace de Guamasa y el Aeropuerto, además de modificar los enlaces de Guamasa, Los Rodeos, San Lázaro y la construcción de una nueva glorieta en el interior del Aeropuerto que facilita la separación de tráfico entre el Aeropuerto y Puerto de La Cruz de los tráfico entre el Aeropuerto y Santa Cruz de Tenerife.

Todas estas actuaciones mejorarán la capacidad de la TF-5 en sentido Santa Cruz, al ampliar la calzada a un carril más, así como incrementar la capacidad de los enlaces modificados al rediseñarlos reorganizando los tráfico de acceso.

En consecuencia, desde el punto de vista de las comunicaciones, es urgente acometer las obras del referido proyecto ya que con ello se logrará disminuir el nivel de congestión actual en una de las vías de comunicación terrestre mas importante de Canarias”.

En su virtud, de conformidad con las disposiciones vigentes de general aplicación y en ejercicio de las funciones que tengo atribuidas

RESUELVO:

Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada del proyecto de construcción de “Tercer carril de la Autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife”, en los términos del anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo

Contencioso-administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse, en virtud de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, en el caso de tratarse de administraciones públicas se acudirá al requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 2026.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y MOVILIDAD,
p.d. (Decreto 51/2021, de 20 de mayo),
Pablo Rodríguez Valido.

ANEXO

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS CUYA OCUPACIÓN O DISPOSICIÓN SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE “TERCER CARRIL DE LA AUTOPISTA TF-5 ENTRE GUAMASA Y EL AEROPUERTO DEL NORTE, SENTIDO SANTA CRUZ DE TENERIFE”.

TÉRMINO MUNICIPAL: SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

FINCA	REFERENCIA CATASTRAL	TITULAR	CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA	USO	SUPERFICIE (m²)
1	7921202CS6572S0001YS	EXPLOTACIONES INDUSTRIALES LOS RODEOS, S.L.	Urbano	Almacén	1.009
				Suelo urbano sin edificar	370
2	7921203CS6572S0002HD	EXPLOTACIONES INDUSTRIALES LOS RODEOS, S.L.	Urbano	Edificación residencial	204
	7921203CS6572S0003JF			Almacén	63
	7921203CS6572S1001DP			Suelo urbano sin edificar	477
3	8417701CS6582S0001LH	AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA	Urbano	Características especiales	5.737
4	6124414CS6562S0001MI	HEREDEROS DE GARCÍA GONZÁLEZ, MARCOS	Urbano	Edificación residencial	114